



PUTUSAN
Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Raras Wahyu Resmi, tempat/tanggal lahir Palangka Raya, 19 November 1967, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Pilau, Nomor 13, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, nomor Handphone 0813 5289 8873, email tarunaputra106@gmail.com, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan :

Suri, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat dahulu di Jalan Pilau, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas/pasti akan tetapi masih berada di wilayah Negara Republik Indonesia. sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu kesepakatan jual beli secara lisan atas sebidang beserta bangunan rumah terbuat dari kayu diatas yang terletak di Jalan Pilau, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 804 meter persegi, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang,
- Sebelah Timur berbatas dengan Slamet Prasetyo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ulin.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Plk



- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pilau.

dengan Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURI (Tergugat),

2. Bahwa terhadap sebidang tanah beserta bangunan rumah kayu di atasnya (dahulu) tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 3 Januari 1990;

3. Bahwa telah pula disepakati secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat dibebani atau berkewajiban untuk membantu Penggugat nantinya untuk membaliknamakan bukti kepemilikan hak atas tanah beserta bangunan rumah dimaksud yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURI (Tergugat), menjadi atas nama RARAS WAHYU RESMI (Penggugat) baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya,

4. Bahwa dengan telah disepakatinya jual beli sebidang atas tanah beserta bangunan rumah di atasnya antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Januari 1990 tersebut dan secara lisan Tergugat telah berjanji atau berkewajiban untuk membantu Penggugat dalam hal balik nama bukti kepemilikan tanah beserta bangunan rumah dimaksud baik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, maka sejak saat baik tanah beserta bangunan rumah yang terbuat dari kayu di atas tanah tersebut serta segala surat-surat yang berkaitan dengan itu telah diserahkan Tergugat penguasaannya kepada Penggugat dan selanjutnya mengenai kewajiban untuk membayar bajak (PBB) menjadi beban tanggung jawab Penggugat untuk membayarnya;

5. Bahwa setelah tanah beserta bangunan rumah dari kayu tersebut Penggugat beli dari Tergugat, maka sejak saat itu telah Penggugat tempati dan kemudian bangunan yang semula tersebut dari kayu telah Penggugat ganti dengan bangunan rumah permanen, dimana selama itu pula tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat tidak ada permasalahan dan atau sengketa dengan pihak lain;

6. Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana setelah terjadinya jual beli atas tanah beserta bangunan rumah tersebut, ternyata Tergugat tidak menepati janjinya guna membantu Penggugat dalam hak membalik namakan bukti kepemilikan atas tanah dimaksud, sehingga atas hal tersebut Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menghubungi serta mencari tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat supaya memenuhi janjinya atau kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan secara lisan, akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemui untuk Tergugat dan bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

7. Bahwa dengan tidak ditepatinya kesepakatan secara lisan atau kewajiban Tergugat untuk membantu Penggugat dalam hal membalik namakan bukti kepemilikan tanah beserta bangunan rumah yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURI (Tergugat) menjadi atas nama RARAS WAHYU RESMI (Penggugat) baik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, maka jelas menurut hukum apabila Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak ditepatinya kesepakatan secara lisan atau kewajiban Tergugat untuk membantu Penggugat untuk membalik namakan bukti kepemilikan atas tanah beserta bangunan rumah dimaksud, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Berdasarkan dari apa yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
3. Menyatakan sah jual beli secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang beserta bangunan rumah terbuat dari kayu (dahulu) diatas, yang terletak di Jalan Pilau, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 804 meter persegi, batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Slamet Prasetyo.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ulin.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pilau.

dengan Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURI (Tergugat),sebagaimana sesuai dengan kuitansi tanda penerimaan uang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 1990 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah terbuat dari kayu (dahulu) diatas, yang terletak di Jalan Pilau, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 804 meter persegi, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang,
- Sebelah Timur berbatas dengan Slamet Prasetyo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ulin.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pilau.

dengan Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURI (Tergugat) sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 3 Januari 1990 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan Penggugat berhak untuk membalik namakan sendiri bukti kepemilikan atas tanah beserta bangunan rumah yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURI (Tergugat) menjadi atas nama RARAS WAHYU RESMI (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk biaya yang timbul akibat perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Plk, tanggal 26 Juli 2024, tanggal 1 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 6271015911670003, atas nama RARAS WAHYU RESMI (Penggugat) yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
tanggal 2 Juli 2021;

2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No.
6271013001081041 atas nama Kepala Keluarga JONO
(suami Penggugat) yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya,
tanggal 18 September 2023;

3. Bukti P-3 : Kwitansi tanda penerimaan uang
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari
RARAS WAHYU RESMI (Penggugat) yang diterima oleh
SURI (Tergugat) tanggal 3 Januari 1990;

4. Bukti P-4 : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak
Milik, Nomor 674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi
Nomor 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang
hak SURI (Penggugat);

5. Bukti P-5 : Bukti pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp456.055 (empat ratus
lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) atas obyek
tanah terletak di Jalan Ulin Pahandut, Palangka Raya;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-5 berupa
fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah
sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi IMAM MUNGIO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat
hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi permasalahan
sehingga Penggugat ada mengajukan gugatan pada saat sekarang ini
yaitu sehubungan Penggugat ada membeli rumah;
- Bahwa rumah yang dibeli oleh Penggugat tersebut Berada di Jalan
Pilau, Nomor 13, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Panarung, Kecamatan
Pahandut, Kota Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tersebut Penggugat beli dari Tergugat yaitu Pak Suri;
- Bahwa Penggugat membeli rumah dari Pak Suri tersebut pada tanggal 3 Januari 1990;
- Bahwa rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa Sertifikat rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut masih atas nama Suri (Tergugat);
- Bahwa Penggugat membeli rumah tersebut dari Tergugat (Suri) tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Sertifikat rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut sampai dengan Sekarang belum dibalik nama menjadi nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pada saat jual beli rumah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Tergugat (Suri) tersebut pada saat sekarang ini;
- Bahwa yang menempati rumah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat tersebut pada saat sekarang ini adalah Penggugat;
- Bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dilakukan dihadapan PPAT dan belum dilakukan balik nama dari Nama Tergugat menjadi nama Penggugat;

2. Saksi **MUKANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat ada mengajukan gugatan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan Penggugat ada membeli rumah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dibeli oleh Penggugat tersebut Berada di Jalan Pilau, Nomor 13, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Rumah tersebut Penggugat beli dari Tergugat yaitu Pak Suri;
- Bahwa Penggugat membeli rumah dari Pak Suri tersebut pada tanggal 3 Januari 1990;
- Bahwa rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa Sertifikat rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut masih atas nama Suri (Tergugat);
- Bahwa Penggugat membeli rumah tersebut dari Tergugat (Suri) tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Sertifikat rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut sampai dengan Sekarang belum dibalik nama menjadi nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pada saat jual beli rumah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Tergugat (Suri) tersebut pada saat sekarang ini;
- Bahwa yang menempati rumah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat tersebut pada saat sekarang ini adalah Penggugat;
- Bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dilakukan dihadapan PPAT dan belum dilakukan balik nama dari Nama Tergugat menjadi nama Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mengetahui lebih jelasnya lokasi letak tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atau sidang ditempat yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024 yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi dimana pada saat pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURTI (Tergugat) antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai dengan kuitansi tanda penerimaan uang tanggal 3 Januari 1990 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebelumnya telah secara lisan Tergugat telah berjanji atau berkewajiban untuk membantu Penggugat dalam hal balik nama bukti kepemilikan tanah beserta bangunan rumah dimaksud baik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana setelah terjadinya jual beli atas tanah beserta bangunan rumah tersebut, ternyata Tergugat tidak menepati janjinya guna membantu Penggugat dalam hak membalik namakan bukti kepemilikan atas tanah dimaksud, sehingga atas hal tersebut Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menghubungi serta mencari tahu keberadaan Tergugat supaya memenuhi janjinya atau kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan secara lisan, akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemui untuk Tergugat dan bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang pertama dan selama jalannya pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun ia telah dipanggil secara patut dan sah dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa walaupun telah dipertimbangkan perkara ini diputus secara verstek/di luar hadirnya Tergugat, namun menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi, yaitu 1. **IMAM MUNGIO** dan 2. **MUKANI**. Oleh karena, bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta keterangan saksi-saksi adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, maka bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P – 1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 6271015911670003, atas nama RARAS WAHYU RESMI (Penggugat) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 2 Juli 2021, bukti surat bertanda P – 2 tentang Kartu Keluarga No. 6271013001081041 atas nama Kepala Keluarga JONO (suami Penggugat) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 18 September 2023, bukti surat bertanda P – 3 tentang Kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari RARAS WAHYU RESMI (Penggugat) yang diterima oleh SURI (Tergugat) tanggal 3 Januari 1990, bukti surat bertanda P – 4 tentang Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik, Nomor 674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi Nomor 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURI (Penggugat), bukti surat bertanda P – 5 tentang Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp456.055 (empat ratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) atas obyek tanah terletak di Jalan Ulin Pahandut, Palangka Raya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama Saksi **IMAM MUNGIO** dan Saksi **MUKANI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat ada mengajukan gugatan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan Penggugat ada membeli rumah;
- Bahwa rumah yang dibeli oleh Penggugat tersebut Berada di Jalan Pilau, Nomor 13, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Rumah tersebut Penggugat beli dari Tergugat yaitu Pak Suri;
- Bahwa Penggugat membeli rumah dari Pak Suri tersebut pada tanggal 3 Januari 1990;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa Sertifikat rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut masih atas nama Suri (Tergugat);
- Bahwa Penggugat membeli rumah tersebut dari Tergugat (Suri) tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Sertifikat rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut sampai dengan Sekarang belum dibalik nama menjadi nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pada saat jual beli rumah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Tergugat (Suri) tersebut pada saat sekarang ini;
- Bahwa yang menempati rumah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat tersebut pada saat sekarang ini adalah Penggugat;
- Bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dilakukan dihadapan PPAT dan belum dilakukan balik nama dari Nama Tergugat menjadi nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P – 3 tentang Kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari RARAS WAHYU RESMI (Penggugat) yang diterima oleh SURI (Tergugat) tanggal 3 Januari 1990 dan keterangan Saksi **IMAM MUNGIO** dan Saksi **MUKANI**, terungkap bahwa pada tanggal 3 Januari 1990 telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik, Nomor 674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi Nomor 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURI (Penggugat). Dari keterangan saksi – saksi terungkap bahwa jual beli tersebut belum dilakukan dihadapan PPAT dan belum dilakukan balik nama dari Nama Tergugat menjadi nama Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Salah satu perbuatan hukum yang ditentukan dalam ketentuan tersebut adalah untuk melakukan jual beli terhadap hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah harus dilakukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal tersebut dipertegas pula oleh pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap jual beli terhadap sebidang tanah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan ketentuan hukum tersebut harus dilakukan dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai legalitas untuk melakukan perubahan data pendaftaran tanah atas obyek sengketa. Namun berdasarkan dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang disebabkan Tergugat telah pergi dan pada saat sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Penyangkalan dari Tergugat dan dalam persidangan, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, disamping bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan selama pemeriksaan perkara ini, baik dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 05 Nopember 2024, tidak ditemukan adanya orang lain yang menguasai obyek sengketa, maka beralasan hukum agar dinyatakan sah jual beli secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah beserta bangunan rumah terbuat dari kayu (dahulu) diatas, yang terletak di Jalan Pilau, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 804 meter persegi, batas- batas sebelah Utara berbatas dengan Gang, sebelah Timur berbatas dengan Slamet Prasetyo, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ulin dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pilau dengan Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURTI (Tergugat) (vide

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-4), sebagaimana sesuai dengan kuitansi tanda penerimaan uang tanggal 3 Januari 1990 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (vide bukti P-3) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp456.055,00 (empat ratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) atas obyek tanah terletak di Jalan Ulin Pahandut, Palangka Raya (vide bukti P-5), oleh karena itu petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka beralasan hukum agar dinyatakan bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah terbuat dari kayu (dahulu) diatas, yang terletak di Jalan Pilau, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 804 meter persegi, batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan Gang, sebelah Timur berbatas dengan Slamet Prasetyo, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ulin, sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pilau dengan Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURI (Tergugat) sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 3 Januari 1990 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah sah milik Penggugat, oleh karena itu petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat sebagai pemenuhan atas hak-hak yang dimilikinya atas jual beli sebidang tanah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka harus pula dinyatakan bahwa Penggugat berhak untuk membalik namakan sendiri bukti kepemilikan atas tanah beserta bangunan rumah yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURI (Tergugat) menjadi atas nama RARAS WAHYU RESMI (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, sebagaimana petitum angka 5 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat adalah di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan sah jual beli secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang beserta bangunan rumah terbuat dari kayu (dahulu) diatas, yang terletak di Jalan Pilau, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 804 meter persegi, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang,
- Sebelah Timur berbatas dengan Slamet Prasetyo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ulin.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pilau.

dengan Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURI (Tergugat),sebagaimana sesuai dengan kuitansi tanda penerimaan uang tanggal 3 Januari 1990 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

5. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah terbuat dari kayu (dahulu) diatas, yang terletak di Jalan Pilau, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 804 meter persegi, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang,
- Sebelah Timur berbatas dengan Slamet Prasetyo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ulin.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pilau.

dengan Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama pemegang hak SURI (Tergugat) sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 3 Januari 1990 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah sah milik Penggugat;

7. Menyatakan Penggugat berhak untuk membalik namakan sendiri bukti kepemilikan atas tanah beserta bangunan rumah yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.674, tanggal 29 Mei 1980, Gambar Situasi No. 131/1980, tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1980 atas nama pemegang hak SURTI (Tergugat) menjadi atas nama RARAS WAHYU RESMI (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H. dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 16 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Plk



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp468.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.177.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp1.845.000,00;
(satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)		